

제 목 연령에 따른 복지제도 등 우선순위 선정 불합리

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎처

조 치 부 서(기관) ☎☎☎☎처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 복리후생 제도 운영과 임직원 퇴직금 지급에 관한 사항을 정할 목적으로 「복지 규정 시행세칙」, 「퇴직금 규정 시행세칙」, 「업무지원직원 보수 및 퇴직금 지침」(이하 “관련 사규”라고 한다)을 운용하고 있다.

2. 판단 기준

「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제4조의4(모집·채용 등에서의 연령차별 금지) 제1항 제2호에서는 사업주가 임금이나 임금 외의 금품 지급 및 복리후생 분야에서 합리적인 이유¹⁾ 없이 연령을 이유로 근로자를 차별하여서는 아니 된다고 명시하고 있다.

또한 「국가인권위원회법」 제2조(정의)에 따르면 합리적인 이유 없이 성별, 종교, 장애, 나이, 병력 등을 이유로 고용²⁾과 관련하여 특정한 사람을 우대하거나 불리하게 대우하는

1) 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제4조의5(차별금지의 예외)에서는 직무의 성격에 비추어 특정 연령기준이 불가피하게 요구되는 경우, 근속기간의 차이를 고려하여 임금이나 임금 외의 금품과 복리후생에서 합리적인 차등을 두는 경우는 합리적인 이유가 있는 것으로 보고 있음.

2) 모집, 채용, 교육, 배치, 승진, 임금 및 임금 외의 금품 지급, 자금의 융자, 정년, 퇴직, 해고 등을 포함함.

행위는 평등권 침해의 차별행위에 해당하며, 「같은 법」 제30조(위원회의 조사대상)에 따라 국가인권위원회가 이러한 차별행위³⁾를 조사할 수 있도록 하고 있다.

따라서 임금 또는 임금 외의 금품 지급 및 복리후생 제도를 운영할 때는 합리적인 이유 없이 직원 간 차등을 두거나 평등권을 침해하는 차별행위가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 관련 사규를 점검한 결과 [표]와 같이 합숙지원자금 지원 및 퇴직금 중간정산 대상자를 선정할 때 연장자 순으로 우선순위를 정하고 있어 연령에 따른 차별행위가 발생할 우려가 있다.

[표] 연령에 따른 우선순위 요건을 적용한 사규 현황

사규명	해당 조항	선정 대상	우선순위 요건
「복지 규정 시행세칙」	· 제71조(심사)	· 합숙지원자금 지원	1. 주택자금 미수혜자 2. 근속연수 장기간 순 3. <u>연장자 순</u>
「퇴직금 규정 시행세칙」	· 제11조(승인제한)	· 퇴직금 중간정산	1. 근속연수 순 2. <u>연장자 순</u>
「업무지원직원 보수 및 퇴직금 지침」	· 제26조(퇴직금 중간정산 등)	· 퇴직금 중간정산 (업무지원직원)	1. 근속연수 순 2. <u>연장자 순</u>

따라서 임금이나 임금 외의 금품 지급 및 복리후생 제도에서 연령 외의 합리적인 기준으로 대상자를 선정할 수 있도록 관련 사규의 우선순위 요건을 개선할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○○○○처는 감사결과를 수용하면서 연장자 순 대신 신청 일자 순으로 우선순위 요건을 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

3) 2006. 4. 10. 차별시정위원회(06진차59, 나이를 이유로 한 중등교원 임용고사에서의 차별)에서는 중등교원 임용고사 최종합격자를 결정할 때 동점자 중 연장자를 우선 합격시키는 것은 연령에 따른 차별에 해당한다고 판단함.

조치할 사항

☞☞☞☞처장은

「복지 규정 시행세칙」 제71조(심사), 「퇴직금 규정 시행세칙」 제11조(승인제한), 「업무 지원직원 보수 및 퇴직금 지침」 제26조(퇴직금 중간정산 등)에 명시된 연장자 우선 선정 요건을 삭제하고 합리적인 요건으로 대체하시기 바랍니다.(통보)